

1500119-62.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125159/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 17789238 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 451/21/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2125159 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, ., Centro - CEP 14610-000, Fone: (16) 3832-3301, Ipuã-SP

- E-mail: ipua@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500119-62.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125159/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 17789238 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 451/21/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2125159 - DEL.POL.IPUÃ,

451/21/468 - DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SANTOS DE MATOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 15:30 horas na sala de audiências da Vara Única do Foro de Ipuã, Comarca de Ipuã, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. MARCOS DE JESUS GOMES, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Ilustre Representante do Ministério Público, DR. ANDRÉ DONIZETI ZANUTIM, ausente o acusado(a) Henrique Santos de Matos (já

qualificado), tendo em vista que não foi intimado (fls. 242 e 244) presente seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Larissa Milena C. N. M. Rosada (OAB/SP n.º 260.181). INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz foi dito que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, com a participação das partes supramencionadas, tudo na forma dos Comunicados n.º 284/2020 e 317/2020. O arquivo da gravação ficará disponível no SAJ, vinculado a este termo de audiência, sendo disponibilizado para as partes imediatamente após a realização da audiência. Dada a palavra às partes, ambos desistiram do interrogatório do acusado, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Encerrada a instrução, pelo MM. Juiz foi dito: “dou a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), nos termos do art. 57 da Lei nº 11.343/06”, o que foi feito pelo sistema audiovisual, primeiro o Ministério Público e, posteriormente, o advogado de defesa. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida sentença nos seguintes termos: “Vistos. HENRIQUE SANTOS DE MATOS foi denunciado(a) como incurso(a) no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Relatado o inquérito policial, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Recebida a denúncia, o(a) acusado(a) foi citado(a), apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foi(ram) ouvido(os) as testemunhas comuns. Não foi possível encontrar o acusado para ser intimado para a audiência de instrução, debates e julgamento, apesar de diversas diligências (fls. 242 e 244). As partes desistiram do interrogatório do acusado, o que foi homologado pelo MM Juiz. Em alegações finais, requereram sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP. É o relatório. Fundamento e decido. Após o encerramento da fase processual, verifica-se que não foram colhidos elementos concretos seguros para o embasamento de uma condenação. Nesse sentido, as manifestações da acusação e da defesa, as quais também adoto como fundamento desta decisão. Por conseguinte, de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo, em favor do(a) acusado(a), absolvendo-o(a) do crime que lhe foi imputado na denúncia, por inexistirem provas suficientes para a condenação. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvo HENRIQUE SANTOS DA MATOS, da imputação feita na denúncia, por não haver provas suficientes para a condenação, nos termos do ar. 386, VII, do Código de Processo Penal. Face à preclusão lógica e a falta de interesse recursal, já que a sentença atendeu pleito das partes, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, expedindo-se certidão de honorários à advogada, em 100%, cód. 301, disponibilizando-a através do site: www.tjsp.jus.br para visualização e impressão. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. PROVIDENCIE A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO ACERCA DESTA SENTENÇA. EM CASO NEGATIVO, INTIME-SE POR EDITAL. Registre-se e efetuem-se as comunicações de praxe, após arquivem-se os autos. P.I.C”. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, as partes dispensam a transcrição dos depoimentos, nos termos do art. 405, §2º do Código de Processo Penal, sendo os termos supramencionados e a respectiva mídia digital estão disponíveis pelo link e/ou termo. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente

CERTIDÃO: nos termos do art. 25, da Resolução n.º 185/2013 - CNJ, certifico e dou fé que o as partes se comprometeram a acessar o presente termo de audiência, conforme gravação, e se deram por intimadas de seu inteiro teor, motivo pelo qual o MM. Juiz dispensou a colheita de suas assinaturas físicas neste termo digital. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei e assinei digitalmente.